DEFENCE HUB | CZECHINVEST

PART OF THE DIANA NETWORK

Obranné zakázky: Spojené státy americké

Jak se česká firma dostane k obranné zakázce · rámec DH „7 otázek pro vstup na trh“ · stav 11/2026 · NATO (není členem EU)



1 Kdo nakupuje

Vojenský materiál a služby nakupuje ministerstvo obrany (DoD, sekundárně Department of War) decentralizovaně: vojenské resorty (Army, Navy včetně námořní pěchoty, Air Force včetně Space Force) a obranné agentury, z nichž pro dodavatele dílů a spotřebního materiálu je klíčová Defense Logistics Agency (DLA). USSOCOM (velitelství speciálních sil) má vlastní akviziční složku SOF AT&L. Akviziční politiku a dohled řídí Under Secretary for Acquisition and Sustainment (USD(A&S)); inovační vstupy mají DIU a služební programy jako AFWERX.

USD(A&S) · DLA · DIU

2 Pravidla hry

Obranné zakázky se řídí FAR (48 CFR, obecná federální pravidla) a DFARS (obranný doplněk). Domácí preference: Buy American (FAR část 25) vyžaduje u výrobku výrobu v USA a podíl domácích komponent nad 65 % u dodávek v letech 2024 až 2028 a 75 % od roku 2029; zahraniční nabídka se při hodnocení zvýhodní o 20 % (velká firma) nebo 30 % (malá firma). Česká republika je ale od 29. 6. 2012 v DFARS vedena jako qualifying country (země s dohodou o reciproční obranné akvizici, Reciprocal Defense Procurement): smlouvu podepsal ministr obrany USA s českým ministrem obrany 18. 4. 2012 a DoD určil, že uplatňovat Buy American a Balance of Payments na koncové výrobky z těchto zemí je v rozporu s veřejným zájmem (nevztahuje se na stavby). Výjimku z pravidel o speciálních kovech (specialty metals) mají i výrobky vyrobené v qualifying country. Berry Amendment (10 U.S.C. 4862) ale platí dál: potraviny, oblečení, stany a plachty, textilie a vlákna, vlna, osobní výstroj z těchto materiálů, ruční a měřicí nástroje a vlajky musí být z USA, výjimka pro qualifying countries je jen pro ochranné oblečení proti chemickým zbraním. Kybernetická bezpečnost: klauzule DFARS 252.204-7021 (CMMC, Cybersecurity Maturity Model Certification, datum klauzule listopad 2025) vyžaduje u zakázek s FCI/CUI (federální a citlivé neutajované informace) platný stav CMMC a dodavatel ho musí přenést na subdodavatele; zavádí se ve čtyřech ročních fázích.

Federal Acquisition Regulation, Part 25 Fore... · Revolutionary FAR Overhaul (přehled reformy... · OMB Advances Revolutionary FAR Overhaul with...

3 Kde jsou tendry

Zakázky federálních úřadů včetně DoD se zveřejňují na SAM.gov v sekci Contract Opportunities (předběžná oznámení, výzvy, oznámení o zadání a zadání bez soutěže); vyhledávat může kdokoli bez účtu. DLA uvádí, že své zakázky nad 25 000 USD zveřejňuje na SAM.gov, ale nabídky na většinu výzev DLA Aviation a Land and Maritime se podávají jen v DIBBS (DLA Internet Bid Board System), kde je nutná samostatná registrace; přes SAM.gov se nabídky DLA nepodávají. DIU zveřejňuje své výzvy (Commercial Solutions Openings, Commercial Acceleration Opportunities, challenges) na vlastním webu; ke dni 4. 11. 2026 tam nebyla otevřená žádná CSO a jedna výzva typu challenge/CAO. AFWERX zveřejňuje SBIR/STTR témata (aktuálně FY27 Release 1).

SAM.gov Contract Opportunities · DLA: Getting Started (odkazy na DIBBS a regi... · DIU Open Solicitations

4 Jak se zaregistrovat

Bez registrace v SAM.gov (System for Award Management) nelze dostat federální zakázku. Firma mimo USA potřebuje nejdřív NCAGE kód: podle FAR 2.101 ho firmám mimo USA přiděluje členský stát NATO nebo agentura NSPA a DLA ho vede v kmenovém registru CAGE. Při registraci v SAM.gov se přidělí Unique Entity ID (UEI); registrace se musí obnovovat každých 365 dní. Před zadáním zakázky nad hranicí mikronákupu musí uchazeč doložit CAGE kód své lokality a také CAGE kód a název vlastníka, pokud ho někdo vlastní nebo ovládá. Pro DLA je navíc nutná registrace v DIBBS. Zakázky s utajovanými informacemi jsou pro zahraniční firmu nedostupné (viz bezpečnost).

SAM.gov Contract Opportunities · DLA: Getting Started (odkazy na DIBBS a regi... · DIU Open Solicitations

5 Offsety a průmyslová spolupráce

Opačným směrem (když ČR kupuje americkou techniku přes FMS) platí DFARS 225.7306: DoD na základě prezidentské politiky z 16. 4. 1990 offsety u FMS nepodporuje, neuzavírá a americké firmy k nim nezavazuje; o offsetu rozhodují a vyjednávají ho samy dotčené firmy. Pro české firmy to znamená, že průmyslovou spolupráci u nákupů ČR z USA je nutné vyjednat přímo s americkým dodavatelem, ne s vládou USA.

DFARS 225.7306 Offset arrangements

6 Bezpečnost a prověrky

Průmyslovou bezpečnost (National Industrial Security Program, Facility Clearance, FCL) spravuje DCSA. Podle 32 CFR 117.9 může FCL získat jen subjekt založený podle práva USA a umístěný v USA, a to jen na návrh (sponzorství) vládního zadavatele nebo už prověřeného dodavatele; zahraniční firma FCL dostat nemůže. Americká dceřiná společnost české firmy je pod zahraničním vlivem (FOCI, Foreign Ownership, Control or Influence) a FCL dostane jen tehdy, pokud se FOCI zmírní, například dohodou typu special security agreement.

DCSA Entity Vetting, Facility Clearances & F... · Public Law 119-83 Small Business Innovation... · 22 CFR 123.9 Reexports, retransfers (ITAR)

7 Vstup pro inovativní firmy

DIU (Defense Innovation Unit) zadává přes Commercial Solutions Opening (CSO) prototypové dohody podle Other Transaction authority (10 U.S.C. 4022), podle DIU často do 60 až 90 dnů; postup je krátký solution brief, pak pitch na pozvání, nabídka a prototypová dohoda. Odpovědět může podle DIU jakýkoli jednotlivec nebo komerční subjekt a DIU uvádí, že spolupracuje s firmami v USA i ve spojeneckých zemích; jednotlivé výzvy ale mohou mít omezení (např. výzva CLASS ACT vyžaduje americké občanství klíčového managementu). OT dohody (Other Transactions, mimo FAR) podle 10 U.S.C. 4022 vyžadují mimo jiné významnou účast nontraditional defense contractor (firma, která v posledním roce neměla zakázku DoD plně pod cost accounting standards); definice nevyžaduje americkou firmu. Po úspěšném prototypu lze zadat navazující výrobu bez další soutěže. SBIR/STTR (dotační program pro malé firmy, obnovený zákonem Public Law 119-83 z 13. 4. 2026 do 30. 9. 2031) je pro české firmy uzavřený: příjemce musí být z více než 50 % přímo vlastněn občany USA nebo osobami s trvalým pobytem (nebo za podmínek americkými VC fondy), mít do 500 zaměstnanců a podle AFWERX sídlit v USA; nový zákon navíc zavádí hodnocení zahraničních vazeb (u Air Force jako Foreign Risk Evaluation). Pro zralé zahraniční výrobky je nejpřímější cestou Foreign Comparative Testing (FCT, 10 U.S.C. 2350a(g)): úřad FCT pod OUSD(R&E) financuje testování zahraničních technologií, projekty navrhují americké složky (služby nebo velitelství), průměrně 500 až 700 tis. USD ročně na 18 až 24 měsíců, s možností následného nákupu.

DIU Commercial Solutions Opening (CSO) a Com... · Foreign Comparative Testing (FCT) · USSOCOM SOF AT&L International Operations (F...

Na co si dát pozor jako česká firma

- Začít NCAGE kódem a registrací v SAM.gov (UEI); registraci hlídat, propadá po 365 dnech. Bez toho nejde ani DLA, ani přímá zakázka.
- Nespoléhat na SBIR/STTR: česká firma ani její americká dcera pod českou kontrolou podmínky vlastnictví nesplní. Pro hotový výrobek je reálnější FCT (přes amerického sponzora) nebo výzvy DIU otevřené spojeneckým firmám.
- Qualifying country status ČR (od 2012) odstraňuje znevýhodnění Buy American, ale ne Berry Amendment: textil, oblečení, stany, osobní výstroj z těchto materiálů a ruční nástroje musí být z USA, takže tam je jedinou cestou výroba v USA.
- Při subdodávkách primům počítat s požadavky CMMC (u FCI/CUI) a s ITAR/EAR omezeními na převod amerických komponent a dat; utajované zakázky jen přes americký subjekt s FCL a zmírněným FOCI.

Defence Hub CzechInvest · defencehub.gov.cz · zpracovala Naďa Sokolová
Údaje ověřené z oficiálních zdrojů (ministerstva, akviziční agentury, sbírky předpisů) k 4. 11. 2026; odkaz u každé sekce, plný seznam zdrojů v e-booku „Obranné zakázky v Evropě a USA“. Nejde o právní poradenství, před podáním nabídky ověřte aktuální podmínky u zadavatele.

#BiggerTogether